

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Dos Crimes contra a Honra (arts. 138 a 145 do CP)

ASPECTOS DOS CRIMES CONTRA A HONRA

1. QUANDO OCORRE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO ou INJÚRIA?

Veja o que diz o Código Penal:

Calúnia

Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

Difamação

Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Injúria

Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Podemos assim resumir:

Na **CALÚNIA** alguém **imputa a outrem** falsamente fato definido como **CRIME**.

Na **DIFAMAÇÃO** alguém **imputa a outrem** (falsa ou verdadeiramente) fato **OFENSIVO À SUA REPUTAÇÃO**.

Na **INJÚRIA OFENDE-SE a dignidade/decoro** de alguém. Veja bem: há uma OFENSA, e não uma imputação de um fato como ocorre na difamação e na calúnia.

Então vamos exercitar.

Imputou um fato?

É calúnia ou difamação.

Esse fato é crime? Exemplo: Fulano roubou o celular.

Então é calúnia.

Esse fato não é crime, mas ofende a reputação? Exemplo: Fulano traiu a esposa (adultério não é crime).

Então é difamação.

Pois bem, vamos ao exercício dois.

Ofendeu a dignidade ou decoro, mas não foi imputado um fato?

Então é injúria.

2. TAIS CRIMES ADMITEM EXCEÇÃO DA VERDADE?

O que é exceção da verdade?

Trata-se de um “procedimento” onde o autor do crime (caluniador ou difamador) tenta provar o que alegou.

Em primeiro lugar, na INJÚRIA não se imputa fato, logo, não há o que se falar em provar fato. Não cabe exceção de verdade na injúria.

No caso da DIFAMAÇÃO só é cabível exceção de verdade se o ofendido é FUNCIONÁRIO PÚBLICO NOS EXERCÍCIOS DAS FUNÇÕES. Fique atento: no exercício das funções públicas.

Por fim, em regra, na CALÚNIA admite-se provar a verdade. Apenas em algumas hipóteses não caberá na calúnia:

- se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível;
- se o fato é imputado ao Presidente da República, ou contra chefe de governo estrangeiro.
- se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível.

3. DEMAIS DISPOSIÇÕES SOBRE CALÚNIA

Veja o que diz o Código Penal:

Calúnia

Art. 138 (..)

*§ 1º - **Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga.***

*§ 2º - **É punível a calúnia contra os mortos.***

4. DEMAIS DISPOSIÇÕES SOBRE INJÚRIA

Veja o que diz o Código Penal:

Injúria

Art. 140 - (...)

§ 1º - O juiz pode deixar de aplicar a pena:

I - quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria;

II - no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria.

§ 2º - Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa, além da pena correspondente à violência.

§ 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

5. DISPOSIÇÕES COMUNS AOS CRIMES CONTRA A HONRA

- **CAUSAS DE AUMENTO DE PENA:**

Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido:

I - contra o Presidente da República, ou contra chefe de governo estrangeiro;

II - contra funcionário público, em razão de suas funções, ou contra os Presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal;

III - na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria.

IV - contra criança, adolescente, pessoa maior de 60 (sessenta) anos ou pessoa com deficiência, exceto na hipótese prevista no § 3º do art. 140 deste Código.

§ 1º - Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro.

§ 2º Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena.

§ 3º Se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código, aplica-se a pena em dobro. (Incluído pela Lei nº 14.994, de 2024)

- **CAUSAS DE EXCLUSÃO DOS CRIMES DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO:**

Exclusão do crime

Art. 142 - Não constituem injúria ou difamação punível:

I - a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador;

II - a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar;

III - o conceito desfavorável emitido por funcionário público, em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever do ofício.

Parágrafo único - Nos casos dos ns. I e III, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade.

Saudações.

Rafael Albino.

Resumo

ASPECTOS DOS CRIMES CONTRA A HONRA

1. QUANDO OCORRE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO ou INJÚRIA?

Veja o que diz o Código Penal:

Calúnia

Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

Difamação

Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Injúria

Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Podemos assim resumir:

Na **CALÚNIA** alguém **imputa a outrem** falsamente fato definido como **CRIME**.

Na **DIFAMAÇÃO** alguém **imputa a outrem** (falsa ou verdadeiramente) fato **OFENSIVO À SUA REPUTAÇÃO**.

Na **INJÚRIA OFENDE-SE a dignidade/decoro** de alguém. Veja bem: há uma OFENSA, e não uma imputação de um fato como ocorre na difamação e na calúnia.

2. TAIS CRIMES ADMITEM EXCEÇÃO DA VERDADE?

Trata-se de um “procedimento” onde o autor do crime (caluniador ou difamador) tenta provar o que alegou.

Em primeiro lugar, na INJÚRIA não se imputa fato, logo, não há o que se falar em provar fato. Não cabe exceção de verdade na injúria.

No caso da DIFAMAÇÃO só é cabível exceção de verdade se o ofendido é FUNCIONÁRIO PÚBLICO NOS EXERCÍCIOS DAS FUNÇÕES. Fique atento: no exercício das funções públicas.

Por fim, em regra, na CALÚNIA admite-se provar a verdade. Apenas em algumas hipóteses não caberá na calúnia:

- se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível;
- se o fato é imputado ao Presidente da República, ou contra chefe de governo estrangeiro.
- se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível.

3. DEMAIS DISPOSIÇÕES SOBRE CALÚNIA

Calúnia

Art. 138 (..)

*§ 1º - **Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga.***

*§ 2º - **É punível a calúnia contra os mortos.***

4. DEMAIS DISPOSIÇÕES SOBRE INJÚRIA

Injúria

Art. 140 - (...)

§ 1º - O juiz pode deixar de aplicar a pena:

I - quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria;

II - no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria.

§ 2º - Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa, além da pena correspondente à violência.

§ 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

5. DISPOSIÇÕES COMUNS AOS CRIMES CONTRA A HONRA

- **CAUSAS DE AUMENTO DE PENA:**

Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido:

I - contra o Presidente da República, ou contra chefe de governo estrangeiro;

II - contra funcionário público, em razão de suas funções, ou contra os Presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal;

III - na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria.

IV - contra criança, adolescente, pessoa maior de 60 (sessenta) anos ou pessoa com deficiência, exceto na hipótese prevista no § 3º do art. 140 deste Código.

§ 1º - Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro.

§ 2º Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena.

§ 3º Se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código, aplica-se a pena em dobro. (Incluído pela Lei nº 14.994, de 2024)

- **CAUSAS DE EXCLUSÃO DOS CRIMES DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO:**

Exclusão do crime

Art. 142 - Não constituem injúria ou difamação punível:

I - a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador;

II - a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar;

III - o conceito desfavorável emitido por funcionário público, em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever do ofício.

Parágrafo único - Nos casos dos ns. I e III, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade.

Saudações.

Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
